



Nr. 289 Kabinettsitzung vom 28. August 1924, 19.15 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1395 , Bl. 508f

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Geßler; StS Bracht, Meissner, Joel; MinDir. Spiecker, Kempner; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 19:15

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Frage der Abgabe einer Regierungserklärung in der Reichstagssitzung am 29. August 1924.
2. Frage der Amnestie

1. Frage der Abgabe einer Regierungserklärung in der Reichstagssitzung am 29. August 1924.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* Über die Frage einer Regierungserklärung habe er heute, den 28. 8., mit Hergt gesprochen¹. Hergt wünsche eine Erklärung wenigstens in der Richtung, daß die Reichsregierung mit dem Ziele der deutschnationalen Anträge² einverstanden sei. Hergt habe ferner den Wunsch geäußert, daß bei der Unterzeichnung des Abkommens durch Botschafter Sthamer³ auch eine Erklärung der Reichsregierung in der Kriegsschuldfrage überreicht werde.

Eine Erklärung in der Kriegsschuldfrage in dieser Form halte er (Stresemann) nicht für möglich. Seiner Ansicht nach käme in Betracht eine durch WTB-Notiz zu verbreitende gemeinsame Erklärung des Reichspräsidenten und der Reichsregierung.

Nach längerer Debatte wurde beschlossen, daß die Reichsregierung zwei Erklärungen abgeben solle: eine Erklärung zu den Anträgen und Entschließungen der Parteien und eine Erklärung in der Kriegs-

¹ Am 28. 8. begann im RT die 3. Lesung der Gesetze zur Durchführung des Dawes-Gutachtens und des Gesetzes über die Londoner Konferenz (RT-Bd. 381, S. 997 ff.).

² Am 28. 8. brachte die deutschnationale RT-Fraktion zur 3. Lesung einen Änderungsantrag zum „Gesetz über die Londoner Konferenz“ ein. Danach soll das Gesetz nur dann in Kraft treten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Durch völkerrechtlich bindende Abmachungen ist sicherzustellen, daß die widerrechtlich besetzten Gebiete spätestens bis zum 10.1.25 geräumt werden; die Auslegung des Rheinlandabkommens ist einer Vereinbarung mit Deutschland vorzubehalten und einem Schiedsgericht zu unterstellen. Ferner soll das Gesetz nicht in Kraft treten, solange nicht die RReg. in einer amtlichen, den all. Mächten abzugebenden Erklärung das in Art. 231 des VV enthaltene Anerkenntnis der dt. Schuld am Kriege förmlich widerrufen hat (RT-Drucks. Nr. 524, Bd. 383). In einer Entschließung der deutschnationalen RT-Fraktion vom 28. 8. zur 3. Beratung des „Gesetzes über die Londoner Konferenz“ wird die RReg. außerdem aufgefordert, a) binnen zwei Jahren eine Nachprüfung der Leistungsfähigkeit Deutschlands gemäß Art. 234 des VV herbeizuführen mit dem Ziel, die Gesamtlast des Dawes-Plans herabzumindern; b) im Wege diplomatischer Verhandlungen darauf zu dringen, daß für die gesamten künftigen Leistungen Deutschlands eine feste Grenze vereinbart wird (RT-Drucks. Nr. 525, Bd. 383).

³ Die Unterzeichnung des Londoner Schlußprotokolls und der Londoner Abkommen über die Inkraftsetzung des Dawes-Gutachtens soll am 30. 8. in London stattfinden.

schuldfrage. Diese beiden Erklärungen sollten in der Reichstagssitzung am 29. August abgegeben werden ⁴.

2. Frage der Amnestie

Staatssekretär Joel: Die jetzt aufgerollte Frage der Amnestie sei außerordentlich bedenklich. Der Antrag der Deutschvölkischen gehe dahin, daß alle hochverräterischen Delikte mit Ausnahme gewisser Roheitsdelikte amnestiert werden sollten ⁵. Der Standpunkt, den die Regierung einnehmen müsse, sei schwer zu finden. Man dürfe nicht verkennen, daß wir nach der Annahme des Londoner Pakts gezwungen sein würden, die gemeinsten Verbrecher in Freiheit zu setzen ⁶.

Er habe erfahren, daß Ministerpräsident Braun und Minister am Zehnhoß gegen die gewünschte Amnestie seien.

Reichswehrminister Er habe die allerschwersten Bedenken gegen eine Amnestie. Auf jeden Fall könnten nur bereits verhängte Strafen erlassen werden. Auch der *Reichsminister des Innern* sprach sich gegen jede Amnestie aus.

Staatssekretär Meißner: Die von Minister Stresemann im Auswärtigen Ausschuß gegebene Zusage könne dahin ausgelegt werden, daß in einzelnen Fällen geprüft werden solle, ob eine Begnadigung Platz greifen könne.

Reichsminister des Auswärtigen Er habe in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses lediglich in Aussicht gestellt, daß die Reichsregierung nach Verabschiedung des Londoner Pakts durch den Reichstag die Frage einer Amnestie prüfen wolle und sogleich auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die wegen der Länder beständen.

Es wurde beschlossen, daß in der am 29. August 1924, 8 Uhr vormittags stattfindenden Sitzung des Rechtsausschusses eine Erklärung der Reichsregierung dahin abgegeben werden solle, daß die Regierung entsprechend der vom Reichsminister des Auswärtigen in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses abgegebenen Erklärung nach Verabschiedung der Dawes-Gesetze durch den Reichstag die Frage einer Amnestie prüfen und sich dieserhalb mit den Ländern in Verbindung setzen wolle ⁷.

⁴ Vor der Schlußberatung des RT über die Dawes-Gesetze am 29. 8. nimmt der RK zu den vorliegenden Anträgen und Entschließungen der Parteien Stellung. Zu den Anträgen der DNVP (s. Anm. 2) erklärt der RK: Die RReg. könne sich auch den von der DNVP gestellten Anträgen in ihren Grundgedanken anschließen, sie könne ihnen jedoch nicht in der vorgeschlagenen Form zustimmen. Da die Anträge in die Form einer Suspensivbedingung für das Inkrafttreten der Londoner Vereinbarungen gekleidet seien, bestünde die Gefahr, daß damit das Ergebnis der Londoner Konferenz zu Fall gebracht würde. Die RReg. sei der Ansicht, daß der Grundgedanke der Anträge in anderer Weise verwirklicht werden müsse und könne (RT-Bd. 381, S. 1067 f.).

In der Schlußabstimmung am 29. 8. werden die Gesetze zur Durchführung des Dawes-Gutachtens vom RT angenommen. Auch das verfassungsändernde RB-Gesetz erhält die erforderliche Zweidrittelmehrheit; von der deutschnationalen RT-Fraktion stimmen 48 Abgeordnete dafür, 52 dagegen (RT-Bd. 381, S. 1085 ff., 1125 ff.; vgl. Schultheß 1924, S. 74 f.).

Die Erklärung der RReg. zur Kriegsschuldfrage wird jedoch nicht, wie in der obigen Kabinettsitzung beschlossen, in der RT-Sitzung vom 29. 8. abgegeben, sondern nach Annahme der Dawes-Gesetze in Form einer amtlichen „Kundgebung“ durch WTB veröffentlicht. S. Dok. Nr. 290.

⁵ Zur 3. Beratung des „Gesetzes über die Londoner Konferenz“ im RT legte die Nationalsoz. Freiheitspartei am 27. 8. folgende Entschließung vor: „Im Hinblick auf die in Anlage III Art. 7 des [Londoner] Schlußprotokolls vorgesehene Amnestierung der separatistischen Verräter wird die RReg. um sofortige Vorlage eines allgemeinen Amnestiegesetzes für politische Straftaten ersucht.“ (RT-Drucks. Nr. 522, Bd. 383). Noch am 27. 8. brachte die Nationalsoz. Freiheitspartei einen eigenen GesEntw. über Straffreiheit für politische Straftaten ein (RT-Drucks. Nr. 523, Bd. 383).

⁶ Art. 7 des „Abkommens zwischen den all. Regierungen und Deutschland“ (Anlage III zum Londoner Schlußprotokoll vom 16. 8.) sieht vor, daß sowohl die dt. Reg. wie auch die Besatzungsmächte alle politischen Straftaten amnestieren, die im Zusammenhang mit der Ruhrbesetzung in den besetzten Gebieten begangen worden sind (RT-Bd. 383, Drucks. Nr. 446, S. 34 f.). Unter diese Vereinbarung fallen auch die wegen separatistischer Umtriebe verurteilten oder angeklagten Deutschen.

⁷ S. die Beratung des mündlichen Berichts des Rechtsausschusses zu den vorliegenden Amnestieanträgen in der RT-Sitzung vom 29. 8. (RT-Bd. 381, S. 1098 ff.). In der Sitzung des RT vom 30. 8. werden sämtliche Amnestieanträge der Nationalsozialisten, Kommunisten und Sozialdemokraten abgelehnt (RT-Bd. 381, S. 1138 ff.).

Zitierhinweis

Nr. 289 Kabinettsitzung vom 28. August 1924, 19.15 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1004–1006 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D289>